

1500140-47.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... de ato infracional análogo a prática de tráfico (fl. 46), circunstância que, segundo firme orientação jurisprudencial, indica dedicação ao tráfico, especialmente devido à proximidade entre os atos infracionais e o crime objeto da condenação neste processo. Diante disso, inviável a incidência do referido redutor, razão pela qual torno definitiva a pena de 5 ano de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500140-47.2022.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500140-47.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013906/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 22472023 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 242/22/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2013906 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCEL MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

MARCEL MARTINS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta de 13h30min, na Rua Antônio Miguel Piemont, 21, Vila Souza, e nesta cidade, trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 21 porções de maconha, com peso líquido de 28,24 g, 3 porções de cocaína, com peso de 0,81 g e 1 porção de crack, com peso líquido de 0,21 g.

Eis os fatos conforme a denúncia:

O denunciado comercializava drogas no endereço acima descrito e em suas imediações. Para tanto, trazia parte dos narcóticos consigo e mantinha o restante depositado em um poste e em um terreno, próximos ao lugar em que ele foi abordado.

Em patrulhamento de rotina, Policiais Militares receberam informação de transeunte, que não quis se identificar por medo de represálias, indicando que o denunciado estava no endereço acima descrito, comercializando drogas.

Com essa informação, os agentes públicos foram ao local e, à distância, observaram a movimentação do imputado, que, quando era contatado por usuários, ia até um poste que estava próximo e, em seguida, entregava drogas aos compradores. Diante de tal comportamento, MARCEL foi abordado e, em revista pessoal, foram localizados na posse dele R\$ 260,00 em notas diversas (fls. 30 e 32) e uma porção de maconha. Já no poste em que o denunciado ia com frequência, foram localizadas mais vinte porções de maconha, embaladas de forma semelhante àquela apreendida com o imputado, e mais uma porção de crack. MARCEL ainda indicou que, em um terreno baldio, havia mais drogas, onde foram encontradas mais três porções de cocaína, embaixo de uma tábua.

Tudo foi apreendido (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 20/21 e fotos a fls. 27/41) e, diante daquele cenário, MARCEL foi preso em flagrante.

Exame químico-toxicológico atestou que as substâncias apreendidas eram, mesmo, maconha, cocaína e seus derivados (fls. 85/87).

O denunciado confessou a prática delitativa e confirmou que o dinheiro apreendido era produto do tráfico de drogas (fls. 6).

As circunstâncias da prisão, a confissão do imputado, a apreensão de dinheiro e a expressiva quantidade e variedade de narcóticos são circunstâncias que legitimam a imputação.

Notificado (fl. 113), o réu apresentou defesa prévia (fls. 114/117). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fl. 118/119).

Durante a instrução, foram ouvidos as testemunhas e o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24) e pelo laudo toxicológico (fls. 88/90), que testou positivo para Tetrahydrocannabinol e Cocaína, substâncias catalogadas como droga pela Portaria 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral.

Nesse sentido, o policial militar Luís Rodrigo da Silva declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento com o também Policial Militar André Santos de Oliveira, quando receberam informações de que o réu estava praticando mercancia de drogas no local dos fatos. Diante das informações fornecidas por uma pessoa que não quis se identificar, foram até o local e ficaram de longe vigiando e viram que perto de um poste aparecia uma pessoa e comprava o que parecia ser droga e logo se afastava do local. Em seguida, apareceram outras pessoas que tinham o mesmo comportamento. Teve a certeza que o réu estava traficando e resolveram fazer a abordagem. Em revista pessoal, encontraram apenas uma porção de maconha e R\$ 260,00 em espécie. O réu então apontou para o poste em que ia com frequência e lá foram encontradas mais vinte porções de maconha e também uma porção crack. No trajeto, indo pra o plantão policial, o réu mostrou um terreno baldio em que se encontravam mais três porções de cocaína. O réu informou que estava trabalhando para uma pessoa de apelido "Ganso", que vendia a porção de maconha por R\$5,00, a de cocaína por R\$50,00 e que iria receber a quantia de R\$ 100,00 em troca. Observação cerca de 50 a 100 metros.

O policial militar André Santos de Oliveira apresentou relato idêntico ao de seu companheiro de farda.

Interrogado, o réu Marcel Martins confessou os fatos, afirmando que realmente estava vendendo drogas e que era o seu primeiro dia. Declarou que as drogas encontradas, ou seja, a maconha e a cocaína eram de sua propriedade, mas a porção de crack, não. O dinheiro encontrado era produto de vendas efetuadas na data dos fatos.

Como se vê, a prova é segura e hábil ao juízo condenatório.

Com efeito, a confissão do réu conforta os testemunhos policiais, no sentido de que ele trazia consigo e mantinha em depósito, sem autorização legal, drogas com destinação ao tráfico.

Tais circunstâncias afastam qualquer dúvida quanto à configuração do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a diversidade das drogas justifica o reconhecimento de maior censurabilidade, de modo a conduzir à intensificação da pena na fração de 1/5, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o sentenciado confessou a prática delitiva, incidindo, portanto, a atenuante da confissão, razão pela qual se mostra de rigor a redução da pena em 1/5. Por tal razão, e tendo em vista a orientação jurisprudencial contida na Súmula 231 do STJ, que continua sendo aplicada pelos tribunais pátrios, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena. A incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 condiciona-se à primariedade do sentenciado, à ausência de maus antecedentes e à não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

No caso em tela, não obstante a primariedade e a ausência de maus antecedentes, verifica-se que o sentenciado já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo a prática de tráfico (fl. 46), circunstância que, segundo firme orientação jurisprudencial, indica dedicação ao tráfico, especialmente devido à proximidade entre os atos infracionais e o crime objeto da condenação neste processo. Diante disso, inviável a incidência do referido redutor, razão pela qual torno definitiva a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCEL MARTINS, ao cumprimento de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, c.c da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: Como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.c § 3º do mesmo artigo.

Diante disso, considerando-se que a pena fixada supera 4 (quatro) anos de reclusão e há uma circunstância judicial desfavorável ao sentenciado, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Substituição por pena restritiva de direitos: Incabível. Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do Código Penal.

No caso em tela, considerando-se que a pena fixada é superior a 4 anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista a quantidade da pena aplicada.

Prisão preventiva: de rigor sua manutenção, uma vez que agora, pelo menos para o juízo de primeiro grau, não há apenas probabilidade do crime e da respectiva autoria, mas certeza. Ademais, subsistem os fundamentos que determinaram sua decretação, persistindo a necessidade da prisão para fim de garantia da ordem pública.

Da destinação dos bens apreendidos: determino o perdimento da quantia de R\$ 260,00, porquanto oriunda do tráfico de drogas.

Ademais, determino a destruição das drogas.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do

sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020. Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA